

الإدارة و مكانها بين وظائف الدولة

الفصل الأول

المقصود بالإدارة

الفصل الثاني

العلاقة بين الإدارة و السياسة

الفصل الثالث

معايير تمييز الوظيفة الإدارية عن الوظيفة السياسية

س١: عرف المقصود بالإدارة , موضحاً موقف الإدارة من وظائف الدولة الأخرى ؟

خطة الإجابة

ص ١٣ : ص ٢٢

معلومات هامة

السؤال ده تمهيدي للمادة ، مجاش
في امتحانات سابقة قبل كده ، ومش
فيه أي إضافة من الدكتور إلا
تعريف الإدارة العامة فقط لا غير .

المطلب الأول : تعريف الإدارة .

المطلب الثاني : موقع الإدارة من وظائف الدولة الأخرى .

لقد اختلف الفقه سواء السياسي أو الإداري أو القانوني في بيان المقصود بالإدارة وذلك نتيجة اختلاف الزاوية التي ينظر منها كل منهم إليها . من هنا تعددت تعريفاتهم في هذا الخصوص ، لدرجة يصعب معها تحديد موضع الإدارة من مختلف وظائف الدولة ، لذلك وللوقوف على حقيقة هذا الموقع فإنه يلزم أن نبين أولاً مختلف هذه التعريفات وحقيقة كل منها . ثم نبين موقع الإدارة من وظائف الدولة الأخرى ، سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية .

المبحث الأول : تعريف الإدارة

إن تعريف الإدارة يختلف في الواقع باختلاف المجال الذي تعمل فيه ، إذ أن هناك إدارة لأعمال تجارية وأخرى للأعمال الصناعية وكذلك للأعمال الزراعية ، وهناك إدارة حكومية وإدارة غير حكومية ... الخ . لذلك فقد تعددت التعريفات التي أعطيت لها على أساس أن كل تعريف منها يعكس مجاًلاً معيناً من هذه المجالات .

بل إن تعريف الإدارة في مجال معين أو في نشاط معين يتعدد أيضاً بتعدد الزوايا التي يمكن أن ينظر منها إليها ، فهناك من الباحثين من ينظر إلى الإدارة من زاوية اجتماعية وآخر ينظر إليها من زاوية اقتصادية أو تنظيمية أو قانونية أو سياسية الخ .

منوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر

للتواصل والإستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٧٩٥٦٤

« من هنا قد يبدو من الصعب بيان المقصود بالإدارة على وجه الدقة والتحديد أو وضع تعريف جامع مانع لها يشمل أو يتضمن مختلف أوجه النشاط أو مختلف الزوايا التي يمكن أن تندرج في إطارها .

« ومع ذلك وكما محاولة للتقريب إلى الأذهان معنى أو مفهوم الإدارة الأم والتي تحوى في طياتها مختلف أنواع الإدارات المتخصصة ، يمكن القول : أن الإدارة تعني " مجموعة من الأنشطة الموجهة نحو تحقيق هدف أو أهداف محددة ، يباشرها مجموعة من الأفراد بالاستعانة بالموارد المادية المتاحة ، وذلك على أساس من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة " .

« فإذا كانت هذه الأنشطة تهدف إلى تنفيذ أو تحقيق السياسة العامة للدول كانت الإدارة هنا إدارة عامة .

من المحاضرة :

« الإدارة العامة هي " الإدارة الموكلة لها تحقيق السياسة العامة للدولة " .

ملحوظة :

« أنت فقط مُطالب بـ تعريف الإدارة الأم + تعريف واحد لأحد الفقهاء الأجانب + تعريف واحد لأحد الفقهاء العرب + تعريف الدكتور المتواجد في آخر فقرة في المبحث الأول .

« تعريف الأستاذ ليونارد ، يرى أن " الإدارة تتضمن جميع العمليات التي تهدف إلى تحقيق وتنفيذ السياسة العامة للحكومة " .

« ومن تعريفات الفقهاء العرب للإدارة العامة نذكر تعريف الأستاذ الدكتور / عبد الملك عوده والذي يرى أن الإدارة العامة « تتكون أساساً من مجموع العمليات والإجراءات والخطوات التي هدفها تنفيذ وتحقيق السياسة العامة التي تعتقها حكومة ما أو تصل للحكم معتنقة الرغبة في تنفيذها » .

« ومن جانبنا أخيراً يمكن القول أن الإدارة العامة هي " مجموع الهيئات الإدارية التي يقع على عاتقها مباشرة المرافق العامة ، وانتظام الحياة اليومية في المجتمع ، تحقيقاً لأغراض اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وذلك في إطار ما يعرف بالسياسة العامة للدولة " .

المبحث الثاني : موقع الإدارة من وظائف الدولة الأخرى

« من التعريفات السابق بيانها يتضح لنا أن القاسم المشترك لها جميعاً يتمثل في اعتبار الإدارة مجرد " أداة لتحقيق السياسة العامة للدولة أو الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها " ، أي أنها أداة تابعة ومنفذة لسياسة و أهداف سبق تحديدها .

« وتفرعاً على ذلك يمكن القول أن الإدارة لا تختلط بالوظيفة التشريعية تلك الوظيفة التي ترمي إلى " وضع قواعد قانونية عامة ومجردة تحكم مختلف أوجه النشاط العامة أو الخاصة في الدولة دون أن تتعرض لتطبيق هذه القواعد " .

« ولا تختلط كذلك بالوظيفة القضائية والتي تقتصر على " إعمال حكم القانون للفصل فيما يعرض عليها من منازعات " .



« وعلى العكس فإنها تتفق في الواقع مع الوظيفة التنفيذية ، ليس إنطلاقاً بطبيعة الحال ، من مبدأ الفصل بين السلطات والذي صاغه منتسكيو في مؤلفه " روح القوانين " ، كما ذهب الى ذلك بعض من الفقه .

« و هذه الصلة بين الوظيفة الإدارية والسلطة التنفيذية إنما تبررها في الواقع طبائع الأمور و المنطق العلمي السليم ، ذلك أن مهام هذه السلطة الأخيرة ، وهي عديدة منها رسم السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع البرلمان - تنفيذ هذه السياسة - تنفيذ القوانين ... الخ ، تستغرق مهام الإدارة والمحددة في التعريفات السابق بيانها .

« ولكن يُلاحظ مع ذلك أن السلطة التنفيذية لا يقتصر نشاطها فقط على مجرد التنفيذ الحرفي للنصوص كما توحى بذلك تسميتها ، فهي تتجاوز في الواقع هذه الحرفية . فهي تتضمن من ناحية ، نشر القوانين في الجريدة الرسمية ، اللجوء إلى استخدام الجبر أو القوة - أحياناً - لحمل الأفراد على احترام هذه القوانين ، تحويل الكليات أو العموميات التي أتى بها التشريع إلى جزئيات أو تفصيلات عن طريق اللوائح والإجراءات أو القرارات الفردية .

« غير أن مباشرة السلطة التنفيذية لهذه الوظائف إنما يمثل في الواقع التنفيذ الحرفي أو الألي لنصوص القانون ، وهذا هو المعنى الواضح أو البين لفكرة " تنفيذ القانون " أي تنفيذه مادة مادة وفقرة فقرة ، بحيث لا يعتبر التنفيذ في نهاية الأمر سوى مجموع الأعمال الضرورية لتنفيذ كل قانون على حده .

« ولكن من ناحية أخرى فإن فكرة تنفيذ القانون تتجاوز هذا المعنى الضيق إذ تقع على عاتق السلطة التنفيذية مهمة " حفظ النظام العام وسير المرافق العامة بانتظام واضطراد " حتى ولو اقتضى الأمر لذلك تعطيل أو وقف تنفيذ القانون ، واتخاذ إجراءات إدارية مخالفة له أو فيها مساس بحقوق الأفراد وحررياتهم .

« ذلك أن الشرط الأول لتنفيذ القوانين واحترام الحريات ، كما يقول الأستاذ فالين ، هو " وجود دولة قادرة على أداء وظيفتها بصورة منتظمة " ، وليس من المنطق القول بأن احترام القانون يقتضينا التضحية بالدولة وهي الأداة التي تعمل على بقاء القانون .

« بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن القول بأن السلطة التنفيذية أصبحت اليوم تلعب في المجتمع دوراً أساسياً قد يفوق إلى حد كبير الدور الذي تلعبه السلطات الأخرى خصوصاً في المجتمعات النامية حيث تبرز هذه السلطة كهيئة مهيمنة ومتحكمة في مصير بقية هذه السلطات .

« بل أننا نلاحظ حتى في الدول المتقدمة الاتجاه نحو تدعيم دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ، ولا أدل على ذلك من اتجاه الدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٥٨ في هذا الخصوص ، حيث جعل مجال اللائحة هو الأصل و مجال القانون هو الاستثناء ، وهذا ما يؤكد استقلال وذاتية السلطة التنفيذية في مباشرتها لكثير من المهام حتى ولو كانت في غير إطار القانون .

« من هذا يمكن القول بأن هذه السلطة لا تقتصر فقط وكما ذكرنا على " مباشرة وظيفة التنفيذ " وإن كانت تستقل دون غيرها من السلطات بهذه الوظيفة .

« وظيفتان إذن تمارسهما السلطة التنفيذية : الأولى (تتجاوز نطاق التنفيذ ويغلب عليها الطابع السياسي) وتسمى بالوظائف السياسية أو الحكومية ، و الثانية (تقتصر فقط على مجرد التنفيذ ويغلب عليها الطابع الإداري) وتسمى بالوظائف الإدارية .



منوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والإستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٠١٧٩٥٦٤

نخلص من ذلك إلى أنه ، يمكن القول بأن الإدارة العامة هي " مجموع الهيئات الإدارية التي يقع على عاتقها مباشرة المرافق العامة ، وانتظام الحياة اليومية في المجتمع ، تحقيقاً لأغراض اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وذلك في إطار ما يعرف بالسياسة العامة للدولة " .
و أنها - الإدارة - تنتمي إلى السلطة التنفيذية ، و تعتبر الأداة التنفيذية لها . ولا تنتمي إطلاقاً إلى السلطة التشريعية أو القضائية .

س٢ : أكتب في ماهية العلاقة بين الإدارة و السياسة في الدول الاشتراكية ؟

ص ٢٣ : ص ٢٨

مقدمة من المحاضرة

إذا كان مفهوم كل من الإدارة و السياسة يتسم في الدول الليبرالية بالوضوح ، فإنه على العكس من ذلك في الدول الاشتراكية ، لدرجة أن بعضاً من الفقه ذهب إلى القول كما سنرى فيما بعد بعدم وجود إدارة في هذه الدول بالمعنى المتعارف عليه في الدول الليبرالية . لذلك وللوقوف على حقيقة مثل هذا القول يتحتم علينا أن نبين علاقة الإدارة بالسياسة في كل من هذين النوعين من الدول وذلك كما يلي :

علاقة الإدارة بالسياسة :

هناك علاقة وطيدة بين الإدارة و السياسة ، ف الوظيفة الإدارية من أهم أدوارها تنفيذ القوانين و ضمان احترام تنفيذها ، و الوظيفة السياسية يُقصد بها إمكانية تدخل جهة الإدارة لمنع تطبيق قانون ما إذا كان تطبيقه متعارض مع الصالح العام للدولة ، لأن من أهم واجبات الإدارة " الحفاظ على الأمن و الصالح العام للدولة " .

إذا كان للإدارة في المجتمعات الليبرالية دوراً أساسياً وفعالاً في نموها وتطورها ، فإن مثل هذا الدور يكون في الواقع أكثر لزوماً لها في المجتمعات الاشتراكية وذلك لما تنتهجه هذه المجتمعات من سياسة التخطيط القومي أو الشامل ، واعتمادها بالتالي على الإدارة باعتبارها الهيئة التي تقوم من الناحية الفعلية أو العملية بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي تحتاج إليها مثل هذه السياسة ، فهي تمثل إذا بالنسبة لهذه المجتمعات المحور أو الأداة الأساسية في هذا الخصوص .

ومع ذلك يرى البعض أن مجرد تصور أو افتراض وجود إدارة مستقلة في المجتمعات الاشتراكية أو تلك التي تعتنق المذهب الماركسي أمر يصطدم في حقيقة الأمر بكثير من العقبات والتي ترجع أساساً إلى مبدأ وحدة السلطة ذلك المبدأ الذي تركز عليه الأنظمة السياسية لهذه المجتمعات .

فطبقاً لهذا المبدأ تتركز كافة سلطات الدولة في يد هيئات منتخبة من قبل الشعب العامل صاحب السيادة الحقيقية في المجتمع ، وبالتالي فالإدارة باعتبار أنها تتكون من أشخاص معينين لا تعدو أن تكون مجرد جهاز تابع لهذه الهيئات المنتخبة تستمد منها سلطاتها وتتأثر بأوامرها وتنفذ تعليماتها .

في الواقع ، إن مثل هذا الرأي ينطوي على خطأ من جانبين :

الجانب الأول : أنه عند تحديده لمكانة الجهاز الإداري في الدولة ، نظر إلى هذا الجهاز من زاوية سياسية فقط واعتبره بناء على ذلك مجرد أداة تابعة للأجهزة المنتخبة بالدولة ، يرتبط بها وجوداً وعدماء ، في حين أنه يجب



عنوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والإستفسار

٠١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٧٩٥٦٤

عند البحث عن علاقة الإدارة أو الجهاز الإداري بوظائف الدولة لتحديد مكانته منها ، ان تستبعد الجوانب السياسية ، وأن تقصر البحث في هذا الخصوص على الجوانب الفنية أو الوظيفية فقط .

● **الجانب الثاني :** أنه إذا كانت المجتمعات الاشتراكية تتميز بمبدأ وحدة السلطة ، فإن مثل هذا المبدأ لا يتعارض على الإطلاق مع تقسيم أو توزيع الاختصاصات الوظيفية للدولة بين أجهزة متعددة تمارس كل منها نوعاً من هذه الاختصاصات . لذلك نجد أنها لم تستبعد من ناحية أخرى إمكانية تحديد اختصاصات معينة لمختلف الأجهزة في الدولة .

فلو أخذنا مثلاً النظام السوفييتي باعتبار أنه بمثابة الأب الروحي لمختلف أنظمة الكتلة الشرقية أو الكتلة الاشتراكية ، لوجدنا أن دستور سنة ١٩٧٧ بعد أن نص على مبدأ وحدة السلطة ، حدد الهيئات أو الأجهزة الأساسية للاتحاد السوفييتي وكذلك اختصاصات كل منها وذلك على النحو الآتي :

① **السوفييت الأعلى :** أي البرلمان وهو أعلى هيئة بالدولة ، ويتألف من مجلسين يطلق عليهما سوفييت القوميات و سوفييت الاتحاد . ويختص السوفييت الأعلى باقتراح القوانين والتصديق عليها - اعتماد الميزانية - تشكيل لجان تحقيق ومراجعة .

② **البريذيوم ، أو هيئة السوفييت الأعلى :** ويتم اختيار أعضائه بطريق الانتخاب بواسطة السوفييت الأعلى منعقد في هيئة مؤتمر يضم مجلسيه . وتتولى هذه الهيئة نوعين من الاختصاصات :

ـ النوع الأول : يماثل تلك التي يمارسها رئيس الدولة أو رئيس السلطة التنفيذية في الدول الغربية .

ـ النوع الثاني : ويتمثل في أربعة وظائف هامة هي :

(أ) تعيين الوزراء وعزلهم وذلك في خلال غيبة السوفييت الأعلى ، ويشترط لذلك موافقة هذا الأخير على مثل هذا التعيين عند انعقاده .

(ب) تفسير القوانين .

(ج) إلغاء قرارات مجلس الوزراء الاتحادي أو مجالس وزراء الجمهوريات إذا كانت غير شرعية .

(د) يباشر دوراً أساسياً في المجال الدبلوماسي والعسكري .

③ **مجلس الوزراء :** ويعين أعضائه بواسطة السوفييت الأعلى أو البريذيوم ، وهو يعتبر الجهاز الأعلى لإدارة الدولة ، والمسؤول عن إدارة المرافق العامة ومباشرة تنفيذ القوانين واللوائح ، وبصفة عامة يمكن القول إن اختصاصاته لا تكاد تختلف كثيراً عن الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء وكذلك اختصاصات الإدارة في الدول الغربية .

كما سبق يتبين لنا إذاً أن كل من البريذيوم ومجلس الوزراء يشكلان ما يعرف بالسلطة التنفيذية ، وبالتالي فهما يقابلان كل من الحكومة أو السلطة السياسية والإدارة بمفهومها المعروف في الدول الغربية ، بل وأن اختصاصات كل منهما تقابل كما ذكرنا اختصاصات هذه الأجهزة الأخيرة ، وبالتالي يمكن القول أنه لا يوجد من الناحية الفنية أو الإدارية اختلاف جوهري أو أساسي بين هذه الأجهزة ومثيلاتها في كل من المجتمعات الاشتراكية والمجتمعات الغربية .

لذلك نجد كثيراً من الفقه قد نادى من أجل التفرقة بين الإدارة والحكومة في المجتمع السوفييتي إما تبني معياراً وظيفياً أو موضوعياً ، وإما معياراً عضوياً ، وذلك على غرار ما هو متبع في الدول الليبرالية .



منوان المكتبة

١٣ ش الأحوار - منشية الصدر



للتواصل والاستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٧٩٥٦٤



س٣: أكتب في ماهية العلاقة بين الإدارة و السياسة في الدول الليبرالية ؟ أكتوبر ٢٠٢١

ص ٢٨ : ص ٣٧

خطة الإجابة

معلومات هامة

السؤال ده فيه عنصرين الدكتوراه
ضافتهم خلال المحاضرات ، وجه في
إمتحان سابق (أكتوبر ٢٠٢١) ،
إحفظ العناصر كويس وإقرأه بتركيز .

المطلب الأول : الإدارة سُلطة مُتميزة لها كيان ذاتي مُستقل .
- الخُجج التي قُبلت لإعتبار الإدارة سُلطة مُستقلة .
المطلب الثاني : تعريف الإدارة من وظائف الدولة الأخرى .
- الخُجج التاريخية والمنطقية لإثبات أن الإدارة تنتمي إلى السُلطة التنفيذية

لم تظهر في هذه الدول اجابة قاطعة أو حاسمة على السؤال المتعلق بمدى إمكانية وضع حد قاصد بين كل من الوظيفتين الادارية والحكومية وذلك سواء من جانب المشرع الذي التزم الصمت في هذا الخصوص ، أو من جانب الفقه الذي وإن حاول البحث عن هذا الحد الفاصل ، إلا أنه لم يصل الى الاتفاق على معيار جامع مانع في هذا الصدد .

فتمت اتجاه ذهب الى اعتبار الإدارة سُلطة مستقلة تنفرد بممارسة الوظائف الادارية ويكون لها بالتالي من الاستقلال ما للحكومة أو للسلطة السياسية .

وثمة اتجاه آخر يرى على العكس من ذلك . أن كل من الحكومة والإدارة بمثابة هيئة أو سلطة واحدة أي يعتبران وجهين لعملة واحدة ، ومع ذلك لم يتفق انصار هذا الاتجاه على معيار يفصل بينهم ، فالبعض قد اقام المعيار على اساس شكلي أو عضوي ، والبعض الآخر اقامه على اساس مادي أو موضوعي .

ولتقدير هذا الأمر تقديراً سليماً، نبين على التوالي هذين الإتجاهين وذلك بتخصيص مطلب لكل منهما :

المطلب الأول : الإدارة سلطة متميزة لها كيان ذاتي مستقل

لقد حمل لواء هذا الاتجاه فريق من الفقهاء والكتاب ممن ينتمون الى مدارس فقهيه وسياسية مختلفة ، ظهرت على وجه التقريب في منتصف القرن التاسع عشر ، حيث يرى هؤلاء الفقهاء والكتاب أن خلو الدساتير من النص على سلطة إدارية مستقلة لا يقوم دليلاً على عدم وجود مثل هذه السلطة .

ذلك ان معظم دساتير العالم إنما تأثرت عند تحديدها للسلطات العامة في الدولة ، بالنظريات السياسية التي سادت القرون السابقة خاصة نظرية كل من أرسطو و لوك وكذلك نظرية منتسكيو في تقسيم السلطات وتنظيم العلاقات بينها ، مع أن هذه النظريات إنما وضعت في وقت كانت فيه وظائف الدولة محدودة للغاية تتمثل فقط في (تأمين سلامة الدولة ضد العدوان الخارجي و تحقيق الامن و العدالة في الداخل) ، ومن ثم كانت الوظيفة الادارية متواضعة ولا ترق في أهميتها الى مصاف الوظائف الاساسية الاخرى والسابق الإشارة إليها .



منوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والإستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٠١٧٩٥٦٤

أما اليوم وبعد أن أصبح للوظيفة الإدارية مكانها وأهميتها في كافة المجتمعات خاصة بعد قيام الثورة الصناعية وتعدد وظائف الدولة ، فإنه يجب عدم التقيّد بالتقسيم الذي أتت به النظريات السابقة ، وإتباع تقسيم آخر يتلاءم والاضاع الزاينة والظروف المتجددة ، ولهذا يجب اعتبار الإدارة سلطة قائمة بذاتها شأنها شأن بقية السلطات الأخرى في الدولة .

إن المطالبة بضرورة اعتبار الإدارة سلطة مستقلة عن بقية سلطات الدولة لم تقتصر في الواقع على فقهاء القرن التاسع عشر ، حيث ظهر في القرن العشرين جانب آخر من الفقهاء والباحثين ينادون أيضاً بذات الفكرة ، أي " بضرورة فصل الإدارة عن الحكومة واعتبارها سلطة قائمة بذاتها " ، وهم يستندون في ذلك إلى العديد من الحجج تذكر منها على سبيل المثال ما يلي :

الحجج التي قيلت لإعتبار الإدارة سلطة مستقلة ◆ عنصر من الدكتوراة

١ أن الإدارة تباشر اليوم وظائف عديدة تفوق بكثير تلك التي كانت تمارسها في القرن الثامن عشر . فلماذا لا نعتبرها سلطة رابعة إلى جانب السلطات الأخرى لها ما لهذه السلطات من ذاتية و إستقلالية ولها أثرها على هذه السلطات ، خصوصاً أن محاولة إثبات وجودها كسلطة رابعة لا يتعارض مع التطبيقات الدستورية التي استقرت مع الزمن ومع النصوص الواردة في الدساتير المختلفة .

٢ أن الإدارة لا تمثل فقط سلطة مستقلة ، إنما يجب أن تعتبر أيضاً السلطة الوحيدة بل والحاكم الحقيقي في المجتمع ، ذلك أن من يحكم يجب أن يكون فنياً بل وأكثر الناس علماً ودراية بأمور وظيفته ، وهذا ما هو متحقق في الإدارة وموظفيها .

٣ إن التمييز بين الإدارة والحكومة واعتبار كل منهما سلطة قائمة بذاتها أو مستقلة عن الأخرى يعتبر من السمات الأساسية التي تميز المجتمعات الديمقراطية عن المجتمعات الاستبدادية . ذلك أن مثل هذا التمييز أو ذلك الفصل يعتبر في الواقع شرطاً أساسياً لتحقيق مبدأ الديمقراطية ذاته والمتمثل في احترام الحريات الفردية . أما في المجتمعات الاستبدادية حيث تنعدم الديمقراطية فإن مثل هذا الفصل يؤثم الوحدة المميزة لهذه المجتمعات .

هذه هي بعض الحجج التي يستند إليها أنصار هذا الاتجاه لتأكيد أن الإدارة يجب أن تكون سلطة مستقلة ومتميزة عن السلطة السياسية فما هو مدى صدق هذه الحجج ؟

هذا ما نبينه من خلال عرضنا للاتجاه الثاني وذلك في المطلب التالي :

المطلب الثاني : إنتماء الإدارة إلى السلطة التنفيذية

إن الحجج السابق ذكرها لتأكيد أن الإدارة سلطة متميزة عن الحكومة وبالتالي لها استقلالها عن الوظيفة الحكومية إنما هي حجج تستند في الواقع إلى اعتبارات فنية أو أفاق مستقبلية دون إستنادها إلى دليل قانوني يدعم وجهة نظر القائلين بها .

ذلك أنه لإعتبار هيئة ما (سلطة) بالمعنى القانوني ، فإنه يجب أن تكون لها إرادة ذاتية وقدرة على التعبير الحر عن هذه الإرادة باتخاذ أفعال وتصرفات لها قوة إلزامية ، وهذا ما لا ينطبق على الإدارة ، فمهما علا قدرها

منوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والإستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٠١٧٩٥٦٤

أو مكانها ومهما كانت قوة تأثيرها على السلطة السياسية فإنها لا تستطيع في نهاية الامر أن تفرض على هذه السلطة إرادتها الذاتية ، بل تكفي فقط بمجرد تقديم أو عرض إختيارات عديدة، وحلول ممكنة ، ثم تنفرد السلطة السياسية بما لها من إرادة ذاتية وبما تبشره من إختصاصات دستورية ، حسم الامر والاختيار من بين هذه الحلول، وهو ما يتفق مع حقيقة تحملها قانوناً للمسؤولية الدستورية عن القرارات أو التصرفات التي تتخذها.

وهذا ما دعا الفقيه دراغو إلى القول بأن مهام الإدارة ووظائفها ليست مهام أو وظائف تمارس بدءاً أو أولاً ، وإنما هي دائماً تالية ، إذ تتمثل في تنفيذ المهام التي تعهد بها إليها الأجهزة الحكومية بحيث توائم بينها وبين المصالح الخاصة.

ومن ناحية أخرى فإن ارتباط الإدارة بالحكومة واندماجهما في سلطة واحدة ، إنما هو ارتباط تاريخي بل وأيضاً ارتباط منطقي :

عنصر من الدكتور

الحجج التاريخية و المنطقية لإثبات أن الإدارة تنتمي إلى السلطة التنفيذية

(أ) **الحجج التاريخية :** نجد أن الإدارة وليدة الحكومة بمعنى أن الإدارة تجد جذورها أو أصولها الأولى في السلطة السياسية: تلك السلطة التي كانت أسبق في الظهور من الإدارة على أساس أن المجتمعات في بداية نشأتها تكون في حاجة لأن تحكم قبل أن تدار، إلا أنه نتيجة لاتساع صور النشاط الحكومي وإزدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لم يعد دور الحكومة قاصراً كما كان في البداية على حفظ النظام والأمن وتحقيق العدالة عن طريق إصدار الأوامر أو النواهي للأفراد، بل أصبح واجب عليها ممارسة أنواع أخرى من النشاط لم تكن معروفة لها من قبل وذلك لمواءمة ومسايرة مثل هذا التطور، الأمر الذي أدى إلى ظهور الإدارة كأداة هامة تساعد على ممارسة الوظائف والإحتياجات الجديدة في المجتمع.

(ب) **الحجج المنطقية :** أما وأن ارتباط الاداة بالحكومة ارتباط منطقي فذلك لكونهما يشكلان ظاهرتين غير متعارضتين أو بمعنى أدق ظاهرتين متداخلتين تكمل كل منهما الأخرى .

وبين ذلك أن الحكومة إذ يقتصر عملها على مجرد التخطيط ووضع القواعد والمبادئ العامة دون أن تصل بذلك إلى حد التنفيذ الفعلي لها ، فذلك لأنها تكون معتمدة في ذلك من حيث الواقع على الإدارة باعتبارها أسلوباً للحكم يهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مبادئها . فليس وزير المالية هو الذي يتولى جمع الضرائب ولا وزير التعليم هو الذي يقوم بإنشاء المدارس وتمهيد الطرق .

فالحكومة إذن بدون إدارة تكون معدومة عملاً من كل أداة للتنفيذ ، وفي المقابل لا تُعد الإدارة فقط وسيلة لأداء الخدمات وتنفيذ خطط وبرامج الحكومة ، بل بأدائها لهذه الخدمات وتنفيذها لتلك الخطط والبرامج ، إنما تصبح أداة أساسية ليس فقط لإشباع حاجات المواطنين وإنما أيضاً لتأكيد سيادة الدولة وتحقيق نوع من الرضاء الشعبي للسلطة السياسية .

لذلك فإنه يمكن القول بصفة عامة بأن الإدارة وأن كانت قد اشتقت تاريخياً من الحكومة ، فإنها تعتبر في ذاتها مع ذلك أداة أساسية وضرورية للحكومة .

خلاصة القول إذاً أن الإدارة لا تُعتبر سلطة متميزة لها كيان ذاتي مستقل ، وإنما تنتمي إلى السلطة التنفيذية ، بمعنى أن هذه السلطة تمثل كل متكامل أو تكون مجموعة عضوية موحدة تبشر نوعين من الوظائف ، وظائف حكومية وأخرى إدارية .



عنوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والإستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٧٩٥٦٤

ملحوظة

هذا الفصل " معايير تمييز الوظيفة الإدارية عن الوظيفة الحكومية " عبارة عن ٣ موضوعات { المعيار الشكلي ، المعيار الموضوعي ، رأي الدكتور } قد يأتي كاملاً ك سؤال واحد ، وقد يأتي أي موضوع منه ك سؤال مستقل .

مقدمة هامة جداً من الكتاب

من أجل التمييز أو التفريق بين هاتين الوظيفتين أو بين الاجهزة التي تمارس كلاً منها ، واجه الفقه صعوبات جمة لأمر عديدة نذكر منها ما يلي :

(أ) الخلط أو التداخل بين هذه الوظائف : وذلك نتيجة لأحد الاسباب الآتية :-

١ إمكانية مباشرة الوظائف السياسية و الإدارية أحياناً بذات الاشخاص . إذ تنص كثير من الدساتير ، على اختصاصات إدارية يمارسها أعضاء الحكومة بجانب اختصاصاتهم السياسية .

٢ استحالة إجراء حصر أو تحديد قانوني للمهام التي تندرج في إطار كل منهما أو في إطار أي منهما .

٣ أن الفعل أو التصرف ذاته قد يحمل في طبيعته معنى سياسي ومعنى إداري . ومثال ذلك قرار تعيين كبار الموظفين فهو في جوهره عمل إداري إلا أنه يبدو في نفس الوقت ذو صبغة سياسية .

(ب) ان التمييز أو التفريق بين هذين النوعين من الوظائف يخضع لظروف الحال :

بمعنى أنه يختلف في وقت السلم عنه في وقت الحرب . ففي زمن الثورات والحروب تتمدد الوظائف السياسية أو الحكومية على حساب الوظائف أو الحدود الادارية . في حين يحدث العكس في الظروف العادية مما يسبغ على هذه التفرقة نوع من المرونة وتباعد بالتالي بينها وبين التحديد المنطقي الدقيق .

مع ذلك ورغم هذه الصعوبات فقد حاول الفقه البحث عن معيار للتمييز بين كل من الوظيفتين الادارية والحكومية . ورغم تعدد هذه المعايير الا انها لا تخرج عن واحد من اثنين .

فأما ان يتم تحديد طبيعة هذه الوظائف على أساس الجهة أو الهيئة التي تباشرها وهما يسمى بالمعيار الشكلي ، وإما على أساس النظر الى جوهر أو نوع الفعل ذاته وهو ما يسمى بالمعيار الموضوعي .

س ٤ : أكتب في المعيار الشكلي للتمييز بين الوظائف الحكومية (السياسية) و الوظائف الإدارية ؟

أكتوبر ٢٠١٩ + أكتوبر ٢٠٢٣ + أكتوبر ٢٠٢٤

ص ٤٠ : ص ٤٤

خطة الإجابة

مهم

يقوم هذا المعيار أساساً على المقابلة بين الهيئات والاشخاص التي تمارس الوظائف الحكومية او السياسية وتلك التي تمارس الوظائف الادارية ، بحيث يمكن التمييز بينها من عدة وجوه كما يلي :



منوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والاستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٠١٧٩٥٦٤



التواصل

٧٣٠٤٥٤

١ أن الهيئات أو الأشخاص التي تمارس الوظائف السياسية تكون دائماً في مركز أسمى وأعلى بالمقارنة بالهيئات أو الأشخاص التي تمارس الوظائف الإدارية .

فيذهب سيريني إلى القول بأن السلطة التنفيذية أشبه بالسلم الإداري تشغل الحكومة درجاته العليا ، بينما تشغل الإدارة درجاته الدنيا .

كما يذهب فيفيان إلى تشبيه السلطة التنفيذية بالإنسان بحيث تمثل الحكومة رأسه و الإدارة ذراعيه .

لقد شبه البعض الآخر السلطة التنفيذية بالآلة المعقدة بحيث تعتبر الحكومة بمثابة المحرك بها ، و الإدارة بمثابة بقية أجزائها .

٢ ومن ناحية أخرى يرى البعض أن الهيئات أو الأشخاص التي تمارس الوظائف الإدارية تشكل فيما بينها مجتمعاً بيروقراطياً يتسم بعدة خصائص تميزه عن الحكومة أو السلطة السياسية .

ومن أهم هذه الخصائص (أن أعضائه يتم إختيارهم بطريق التعيين على أساس الكفاءة، أن علاقتهم يحكمها مبدأ التبعية أو التدرج الرئاسي، التخصص المهني، الإستقلال في مواجهة هيئة الناخبين. إلخ).

في حين أن الهيئات أو الأشخاص التي تباشر الوظائف السياسية لا تتسم بكونها هيئات أو أشخاص مهنية ، بل هيئات أو أشخاص سياسية يتم إختيارهم عن طريق الانتخاب وبالتالي فهم يعتبرون ممثلين لهيئة الناخبين مما يكسبهم شرعية ديمقراطية في ممارستهم لاختصاصاتهم ، ويجعل لهم في الواقع مكانة أسمى وأعلى بالنسبة للموظفين الإداريين أو ما يطلق عليهم عمال الإدارة .

النقد الموجه للمعيار الشكلي للتمييز بين الوظائف الحكومية و الوظائف الإدارية ◆ عنصر من الدكتور

إن التمييز بين الإدارة والحكومة على أسس المقابلة بين أعضاء كل منهما أو المكانة التي تشغلها في نطاق السلطة التنفيذية لا يمثل في نظرنا معياراً حاسماً في هذا الخصوص .

ذلك أن القول بتقسيم السلطة التنفيذية إلى مستويين ، مستوى أعلى تمثله الحكومة ومستوى أدنى تمثله الإدارة يجعلنا في الواقع ندور في حلقة مفرغة ، إذ يتحتم والأمر كذلك البحث عن معيار آخر يبين لنا متى يبدأ المستوى الأعلى أو متى ينتهي المستوى الأدنى ، أو بعبارة أخرى معيار يبين حدود كل من المستويين .

وحتى إذا توصلنا جدلاً إلى مثل هذا المعيار ، فسوف تصطدم بعقبة أخرى تتمثل في أن شاغلي وظائف المستوى الأعلى والذين يمثلون الحكومة لا يمارسون فقط المهام السياسية بل يباشرون أيضاً مهام أو وظائف إدارية ، ومما يدل على ذلك أن العديد من النصوص الدستورية تعهد إلى رئيس الدولة وهو على رأس السلطة السياسية مهمة تنفيذ القوانين تعيين الموظفين إصدار اللوائح إلخ وهي إختصاصات تعتبر من صميم الأعمال الإدارية .

بل إننا نلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن الوزراء في النظام البرلماني يجمعون بين الصفتين السياسية والإدارية في آن واحد . فالوزير يعتبر الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وهو ممثل في ذات الوقت للسلطة السياسية باعتباره عضواً في الحكومة والبرلمان .



و على العكس من ذلك ، فهناك طائفة من الموظفين الإداريين والذين يطلق عليهم كبار الموظفين يشارون وظائف أو مهام سياسية ، وذلك إما عن طريق ما يسمى بالانتداب السياسي أو عن طريق تفويض الوزير لهم في ممارسة بعض من اختصاصاته والتي تمكنهم في الواقع من اتخاذ قرارات لها صفة سياسية .

فنحن نقابل إذاً في كل من الإدارة و الحكومة نفس الوجوه ونفس الهيئات والأشخاص .

ومن ناحية أخرى فإن القول بأن الهيئات أو الأشخاص التي تمارس الوظائف الإدارية تشكل فيما بينها مجتمعاً بيروقراطياً يتسم بعدة سمات (التعيين - التدرج الرئاسي - المهنية - الضمانات... إلخ) والتي لا مقابل لها في الهيئات أو الأشخاص السياسية ، إن مثل هذا القول وإن بدا من حيث الظاهر واضحاً ، إلا أنه لا يكفي في حقيقة الأمر لبيان وتوضيح الظاهرة الإدارية في كل مكان أو في أي وقت . إذ أنه يُعطى للإدارة تعريفاً جامداً قد لا يصدق في كثير من المجتمعات .

ذلك أن مثل هذا الشكل البيروقراطي وإن كان متحققاً بشكل أو بآخر في المجتمعات الأوروبية ، فقد لا تتوافر كثير من عناصره في مجتمعات أخرى كذلك التي لا تأخذ باللامركزية الإدارية مثلاً أو بمبدأ الحياد السياسي للموظفين . بل وحتى في الدول الأوروبية ذاتها فإن السمات أو العناصر المشار إليها لا تتطابق دائماً مع حقيقة ما يحدث في الواقع العملي .

س ٥ : أكتب في المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظائف الحكومية (السياسية) و الوظائف الإدارية ؟ مايو ٢٠٢١ + أكتوبر ٢٠٢٣ + أكتوبر ٢٠٢٤

خطة الإجابة

ص ٤٤ : ص ٤٩

معلومات هامة

هذا لزم تركيزي مضمون السؤال وتفرق كويس بين الفقه الليبرالي التقليدي والتقليدي والحديث ، عشان وارد جداً الدكتوراة تختار مطلب منهم فقط كسؤال وتربطه بجزء ثاني من الكتاب .

المطلب الأول : مضمون المعيار الموضوعي في ظل الفقه الليبرالي التقليدي .
- نقد المعيار الموضوعي في ظل الفقه الليبرالي التقليدي .

المطلب الثاني : مضمون المعيار الموضوعي في ظل الفقه الليبرالي الحديث .

كما يُميز الفقه طبقاً لهذا المعيار بين أعمال الحكومة و أعمال الإدارة على أساس النظر إلى مضمون الفعل أو طبيعته الذاتية وذلك بصرف النظر عن الهيئة أو المنظمة التي صدر عنها .

ومع ذلك يجب أن يلاحظ أن مضمون هذا المعيار قد تطور في ظل الفقه الليبرالي الحديث عما كان عليه الحال في ظل الفقه الليبرالي التقليدي وذلك كما يلي :

المطلب الأول : مضمون المعيار الموضوعي في ظل الفقه الليبرالي التقليدي

كما لقد أعطى الفقه الليبرالي التقليدي لمضمون المعيار الموضوعي كأساس للتمييز بين الوظائف الإدارية والوظائف الحكومية معنى أو مفهوماً ضيقاً ، حيث كان يحصر أو يُقيد عمل الإدارة في مجال محدود . فقد كان يقصره فقط على مجرد مباشرة الأنشطة الإدارية المحضنة والتي تتمثل في التنفيذ المادي للأمور العادية اليومية وإدارة المرافق العامة وذلك بقصد إشباع حاجات المواطنين و رغباتهم .

عنوان المكتبة

١٣ ش الأحرار - منشية الصدر



للتواصل والاستفسار

٠١١١٩٧٣٠٤٥٤ - ٠١٠١٧٩٥٦٤



للتواصل
٩٧٣٠٤٥٤

فمثلاً يعرف دوكروك الإدارة بأنها " مجموع المرافق العامة التي تهدف الى تنفيذ القوانين والاعمال الحكومية من اجل تحقيق النفع العام " .

كما يذهب ديجي ايضا الى تقسيم الاعمال القانونية الى اعمال مشرعة وتنقسم بصفة العمومية والتجريد كالقوانين والدوائج ، و اعمال شرطية وتتمثل في تطبيق الاعمال المشرعة على الحالات الفردية كتعيين الموظفين مثلاً . وأخيراً أعمال فردية او شخصية وتنصرف الى خلق وتطبيق قواعد فردية وذلك كالأعمال التعاقدية . وبناء على ذلك يرى ديجي أن الوظيفة الحكومية تختص بمباشرة النوع الاول من القواعد ، بينما تختص الإدارة بممارسة النوعين الآخرين منها .

و تفريعاً على ما تقدم يُمكن ان يقال ان **الفقه الليبرالي التقليدي** قد أقام تفرقة صارمة وجامدة بين كل من الإدارة والحكومة ، بحيث لا يمكن لأي منهما مباشرة العمل أو النشاط الذي يدخل في مجال الآخر .

وقد يكون السبب الذي دعي الفقه الليبرالي التقليدي الى مثل هذه النتيجة ما يأتي :

- **أولاً : نظرة الشك والريبة** التي كان ينظر بها الى الإدارة و خشيتهم منها اذا ما تقرر لها سلطاناً أو نفوذاً في تحديد الاتجاهات السياسية العامة للدولة .

- **ثانياً : رغبة في ضمان حياد الإدارة** و إبعادها عن التيارات السياسية حتى تباشر مهامها واختصاصاتها في مأمّن من المتغيرات السياسية .

عنصر من الدكتوراة

◆ نقد المعيار الموضوعي في ظل الفقه الليبرالي التقليدي ◆

في الواقع لم يكن مثل هذا المعيار موفقاً أو حاسماً للتفرقة بين الإدارة والحكومة . ذلك ان الفصل بين نشاط كل منهما امر يصعب تحقيقه عملاً . حقيقة ان دور الدولة في ظل الليبرالية التقليدية كان قاصراً على مجرد حماية الامن الداخلي والخارجي واقامة العدل ، الا انه يمكن القول انه ليس هناك قرار سياسي صرف أو قرار إداري محض .

فالإدارة حينما تباشر اعمالها حتى ولو اتصفت بالفردية او الخصوصية فأنها تهدف من ورائها في الواقع الى وضع الاعمال أو القرارات السياسية موضع التنفيذ . فالعملان الإداري والسياسي متداخلان ومتجانسان بل ومرتبطان برباط لا يمكن فصله ، خصوصاً أننا لو تتبعنا المراحل التي يمر بها اي قرار فسنجد أنه يبدأ أولاً بالتوقع ثم جمع المعلومات عنه ثم الإعداد ، تأتي بعد ذلك مرحلة التقرير أو الحسم أي مرحلة اتخاذ القرارات ثم تأتي أخيراً مرحلة التنفيذ .

فإن كان التقرير أو الحسم من إختصاص الحكومة أو السلطة السياسية فإن عمل أو نشاط الإدارة يتناول في الواقع المراحل السابقة له وكذلك المراحل اللاحقة عليه . ذلك أنها أي الإدارة هي التي تتولى بصفة أساسية الإعداد لهذا العمل ، كما تتولى أيضاً التنفيذ سواء بإجراءات أو بقرارات فردية .

من هنا فقد ظهر مضمونا آخر للمعيار الموضوعي يقيم التفرقة بين كل من الوظائف الادارية و الحكومية على أسس واعتبارات مغايرة . وهذا ما نوضحه في المطلب التالي .



المطلب الثاني : مضمون المعيار الموضوعي في ظل الفقه الليبرالي الحديث

لقد اتجه الفقه الليبرالي الحديث إلى إقامة التفرقة بين الإدارة والحكومة على أساس نظرة أخرى لمضمون المعيار الموضوعي تختلف عن تلك النظرة التي كانت تهيمن على الفقه الليبرالي التقليدي والسابق بيانها، بحيث أصبح مضمون المعيار الموضوعي يدور حول أمرين :

● **الأمر الأول :** أن محتوى كل من الوظيفة الحكومية و الوظيفة الإدارية يتسم بخصائص معينة تميز كل منهما عن الأخرى . ف فيما يتعلق بالوظيفة الحكومية فإنها تتسم بارتباطها بمصير الأمة أو الدولة في حاضرها ومستقبلها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، فتتبدى بذلك في صورة قرارات رئيسية أو أساسية تتبع أو تصدر عن إرادة ذاتية مستقلة ، تهدف إلى وضع خطط أو سياسة عامة تحكم نشاط الدولة أو مسلكها العام .

● أما الوظيفة الإدارية فإنها تتسم بارتباطها بالاحتياجات اليومية للمواطنين وتسيير الأمور الجارية لهم وذلك بمباشرتها للمرافق للعامه وكذلك تنفيذها للقرارات الرئيسية أو الأساسية التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد وتحقيقها أيضاً للخطط والبرامج التي سبق إعدادها .

● **الأمر الثاني :** أن العمل أو النشاط الإداري لا يكون إلا تالياً أو لاحقاً على العمل السياسي ، أي أن ممارسة الإدارة لوظائفها لا تكون إلا بالمطابقة لقواعد سابقة . ذلك أن الإدارة لا تعد كما ذكرنا سلطة منشئة بالمعنى القانوني أي أنها لا تعمل على تحقيق إرادتها الذاتية بل تعمل على تحقيق إرادة أجنبي عنها .

و على ذلك فطبقاً للمعيار الموضوعي في صورته الحديثة يمكن أن يقال أن " مضمون الفعل ذاته هو الذي يحدد طبيعة الهيئة التي صدر عنها " .

● فإذا كان من النوع الأول ومتخذاً بداءة كانت الجهة أو الهيئة التي أصدرته هي الحكومة أو السلطة السياسية ، أما إذا كان من النوع الثاني أي إذا كان مرتبطاً بالاحتياجات اليومية للمواطنين بالإضافة إلى كونه تالياً أو لاحقاً كانت الجهة أو الهيئة التي صدر عنها هي الإدارة .

ولكن لنا أن نتساءل في هذا المقام عن حالة ما إذا كان الفعل أو التصرف متعلقاً بهذا النوع الثاني ولكنه صادر من جانب الحكومة أو السلطة السياسية ، ذلك أن هذه الأخيرة تختص في كثير من الأحوال بممارسة بعض الأمور الجارية والتي يتطلبها حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ، مثال ذلك تعيين الموظفين المدنيين بالدولة أو اختصاصات الوزير المتعلقة بتسيير شؤون وزارته . فهل يعتبر مثل هذا العمل صادراً رغم ذلك عن الحكومة باعتبارها سلطة سياسية أيضاً ؟

● بل أكثر من ذلك فهناك من القرارات أو التصرفات ما تحمل في طياتها ، كما رأينا في خصوص تعيين كبار الإداريين ، المعنى السياسي والمعنى الإداري في أن واحد . فكيف نحدد الحال هكذا طبيعة الجهاز الذي صدرت منها ؟

ومن ناحية أخرى
مباشرتهم لأعمال
السلطة التشريعية
العضو في خصر